

adverse

POUR : la SARL MARTIN BTP, défenderesse **CONTRE :** M. Jean DUPONT, demandeur **Devant :** le Conseil de prud'hommes de Lyon — Bureau de jugement

I. RAPPEL DES FAITS

M. Dupont, chef de chantier, a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2026 en raison d'une absence injustifiée et d'un comportement agressif sur le chantier de Vénissieux les 18 et 19 décembre 2025.

II. DISCUSSION

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La faute grave est caractérisée. L'absence des 18 et 19 décembre a gravement désorganisé le chantier. Le comportement agressif de M. Dupont envers son chef d'équipe rend impossible son maintien dans l'entreprise.

L'employeur invoque la jurisprudence **Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867** selon laquelle l'absence injustifiée prolongée caractérise une faute grave.

Sur les demandes indemnitaires M. Dupont ayant été licencié pour faute grave, il ne peut prétendre ni à l'indemnité de licenciement, ni à l'indemnité de préavis. Le barème de l'article L.1235-3 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer en présence d'une cause réelle et sérieuse.

III. PAR CES MOTIFS

Débouter M. Dupont de l'ensemble de ses demandes. Le condamner à 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Maître X, avocat de la SARL MARTIN BTP